

VOTRE GUIDE / PRODUIT DE BASE

Les 7 erreurs qui offrent votre héritage à l'État

Le jour où vos enfants chercheront les réponses, vous ne pourrez plus les leur donner.

Imaginez vos enfants assis devant le notaire. Ils viennent de perdre un parent et découvrent, au même moment, une facture, une date dépassée ou un document que personne ne retrouve. Ils ne se demanderont pas si vous les aimiez. Ils se demanderont simplement ce que vous aviez prévu et pourquoi personne ne leur en a parlé.

Vous avez travaillé, payé la maison et voulu rester libre jusqu'au bout. Votre rêve n'est pas de devenir fiscaliste : c'est de garder votre sécurité aujourd'hui et de transmettre demain sans laisser une énigme à votre famille. Ce guide existe pour vous montrer les sept erreurs à connaître avant qu'une décision utile ne devienne plus coûteuse, plus complexe ou impossible à reprendre.

Ce que vous allez apprendre

- Identifier les trois dates qui avancent même lorsque vous ne faites rien : quinze ans, 70 ans et 71 ans.
- Reconnaître quatre erreurs familiales ou documentaires qui peuvent fausser un calcul ou retarder une décision.
- Savoir exactement quels documents retrouver et quelles questions poser pour votre propre situation.

À qui ce guide s'adresse

- Vous avez généralement 60 ans ou plus et vous voulez protéger votre autonomie autant que vos proches.
- Vous possédez un logement, de l'épargne ou une assurance-vie et vous ne savez pas si tout est réellement préparé.
- Vous êtes parent ou grand-parent, marié, pacsé, seul, ou votre famille comprend plusieurs unions.
- Vous avez déjà aidé un proche, ou vous hésitez à le faire, et vous voulez comprendre avant de décider.

Pour aller à l'essentiel

Commencez par les trois dates promises dans la présentation, puis lisez les quatre erreurs qui ne se voient pas sur un relevé bancaire. Chaque chapitre va droit au but : ce que les gens ignorent, ce qu'il faut comprendre, un cas concret et les actions à mener.

VOTRE PARCOURS

Ce que les sept erreurs vont vous révéler

Erreur 1 - Laisser passer le compteur des quinze ans

Comprendre quand l'abattement parent-enfant a déjà été utilisé et quand il peut de nouveau s'appliquer.

Erreur 2 - Regarder l'âge du contrat au lieu de l'âge au moment des versements

Comprendre pourquoi le 70e anniversaire change la lecture fiscale des versements d'assurance-vie.

Erreur 3 - Découvrir trop tard le changement de valeur à 71 ans

Comprendre le repère de 71 ans lorsque l'usufruit et la nue-propriété d'un bien sont séparés.

Erreur 4 - Croire que le mariage, le PACS ou la vie commune règlent tout

Séparer propriété, droit d'hériter et fiscalité pour éviter une protection de couple seulement supposée.

Erreur 5 - Faire un don sans créer une trace exploitable

Distinguer don manuel, présent d'usage et prêt familial, puis conserver la date et la preuve utiles.

Erreur 6 - Oublier que les petits-enfants ont leurs propres règles

Comprendre quand un petit-enfant peut recevoir et pourquoi donation et succession ne se confondent pas.

Erreur 7 - Arriver chez le notaire avec une histoire incomplète

Obtenir un rendez-vous utile en apportant les faits, les documents et les questions qui changent réellement l'étude.

Utilisez les signets du PDF pour rejoindre directement la question qui vous concerne. Ce n'est pas un cours à mémoriser : une information manquante devient une demande précise à faire.

LES 7 ERREURS / 1

Erreur 1 - Laisser passer le compteur des quinze ans

Une date de donation oubliée peut changer ce qu'il reste réellement de l'abattement. Le temps passe même lorsque le dossier reste fermé.

Ce que vous allez comprendre

- L'abattement de 100 000 € se suit par parent et par enfant
- Une donation antérieure peut encore réduire l'abattement disponible

Ce que les gens ne savent pas

Beaucoup de parents connaissent le chiffre de 100 000 €, mais ignorent qu'il se suit séparément pour chaque couple parent-enfant et sur une période de quinze ans. Un don ancien peut donc avoir consommé tout ou partie de l'abattement encore disponible. À l'inverse, attendre sans avoir jamais commencé peut empêcher d'utiliser plusieurs fois ce mécanisme au cours d'une vie.

Ce qu'il faut comprendre

Chaque parent peut utiliser un abattement de 100 000 € pour chaque enfant, en une ou plusieurs fois sur quinze ans. Une donation de moins de quinze ans peut aussi peser sur l'abattement applicable à la succession. Le compteur fiscal ne remplace pas la question essentielle : pouvez-vous transmettre sans fragiliser votre propre sécurité ?

Exemples concrets

Cas 1 : un père a déclaré 60 000 € donnés à sa fille il y a huit ans. Dans ce schéma simplifié, il lui reste 40 000 € d'abattement ordinaire disponible pour elle pendant la période en cours. Cas 2 : les deux parents donnent chacun à leurs deux enfants. Il existe alors quatre suivis distincts, pas un compteur unique pour toute la famille. Cas 3 : un ancien transfert est retrouvé sans déclaration certaine ; sa date et sa qualification doivent être vérifiées avant tout nouveau calcul.

Comment l'appliquer à votre situation

Faites une liste courte : qui a donné, à qui, quoi, combien, à quelle date et avec quel justificatif. Téléchargez les récépissés disponibles et séparez les dons de chaque parent. Faites confirmer l'historique et l'abattement restant avant une nouvelle opération. Ne donnez jamais pour respecter un calendrier si cela réduit l'argent ou les droits dont vous avez besoin pour vivre.

LES 7 ERREURS / 2

Erreur 2 - Regarder l'âge du contrat au lieu de l'âge au moment des versements

Un contrat ouvert depuis vingt ans peut contenir des versements qui n'obéissent pas tous aux mêmes règles. Le 70^e anniversaire sépare deux lectures très différentes.

Ce que vous allez comprendre

- C'est la date de chaque versement qui compte
- 152 500 € par bénéficiaire et 30 500 € au total ne sont pas le même abattement

Ce que les gens ne savent pas

Un contrat peut avoir été ouvert longtemps avant 70 ans et recevoir pourtant des versements après cet âge. Le nom du produit et sa date d'ouverture ne suffisent donc pas. Beaucoup de familles découvrent aussi trop tard qu'une ancienne clause bénéficiaire ne correspond plus aux personnes qu'elles voulaient protéger.

Ce qu'il faut comprendre

Pour les contrats concernés, les primes versées avant 70 ans relèvent notamment d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats du même assuré confondus. Après 70 ans, les primes concernées relèvent notamment d'un abattement global de 30 500 €, partagé entre les contrats et bénéficiaires. Les gains et les situations particulières demandent une lecture distincte : après 70 ans ne signifie pas que l'assurance-vie ne sert plus à rien.

Exemples concrets

Cas 1 : un contrat ouvert à 55 ans reçoit 40 000 € à 68 ans. La date utile pour ce versement est 68 ans. Cas 2 : le même contrat reçoit ensuite 40 000 € à 72 ans ; ce second versement n'entre pas dans le même régime. Cas 3 : deux bénéficiaires sont désignés sur plusieurs contrats ; l'abattement de 30 500 € après 70 ans reste global, il n'est pas multiplié par le nombre de contrats ou de bénéficiaires.

Comment l'appliquer à votre situation

Pour chaque contrat, demandez par écrit la clause bénéficiaire en vigueur, l'historique des versements avec leurs dates et les avenants. Classez les versements avant et après 70 ans sans essayer de recalculer seul la fiscalité finale. Vérifiez que les personnes désignées correspondent encore à votre intention, puis faites examiner toute modification avant de la signer.

Si vous n'avez pas d'assurance-vie, passez directement à l'erreur 3. Ce guide ne vous recommande pas d'ouvrir un contrat.

LES 7 ERREURS / 3

Erreur 3 - Découvrir trop tard le changement de valeur à 71 ans

À valeur de maison identique, le barème de la nue-propriété change au passage de 71 ans. Comprenez la marche avant d'en parler avec le notaire.

Ce que vous allez comprendre

- La nue-propriété est évaluée à 60 % avant 71 ans puis à 70 % de 71 à 80 ans
- Le barème fiscal ne suffit pas à décider d'une donation

Ce que les gens ne savent pas

Il est possible de donner la nue-propriété d'un logement tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire notamment le droit de l'occuper ou d'en percevoir les revenus. Mais la valeur fiscale de la nue-propriété avance par paliers avec l'âge de l'usufruitier. Le passage à 71 ans est l'un de ces paliers.

Ce qu'il faut comprendre

Dans le barème fiscal de l'usufruit viager, la nue-propriété vaut 60 % lorsque l'usufruitier a de 61 à 70 ans, puis 70 % de 71 à 80 ans. Cela augmente la base transmise pour une même valeur de bien. Ce n'est toutefois qu'un élément : les frais, la propriété réelle, les pouvoirs de chacun, les travaux, une vente future et votre besoin de sécurité doivent aussi être examinés.

Exemple concret

Un parent seul envisage la donation de la nue-propriété d'une maison estimée à 480 000 € à un enfant, avec un abattement de 100 000 € entièrement disponible. À 70 ans, la nue-propriété est évaluée à 288 000 € ; à 71 ans, à 336 000 €. Dans ce cas pédagogique simplifié, les 48 000 € de base supplémentaires produisent environ 9 600 € de droits supplémentaires au taux marginal de 20 %, hors frais et autres paramètres.

Comment l'appliquer à votre situation

Vérifiez d'abord qui possède réellement le logement et dans quelles proportions. Notez l'âge exact de chaque usufruitier potentiel. Demandez au notaire un chiffrage écrit des scénarios avant et après le prochain palier, les frais de l'acte, les conséquences d'une vente et la répartition des charges. Ne signez pas uniquement parce qu'une date approche.

LES 7 ERREURS / 4

Erreur 4 - Croire que le mariage, le PACS ou la vie commune règlent tout

« Nous avons toujours tout partagé » raconte votre vie. Cette phrase ne dit pas encore qui possède, qui hérite et qui paie.

Ce que vous allez comprendre

- Être exonéré ne signifie pas recevoir automatiquement
- La présence d'enfants non communs peut modifier les droits du conjoint

Ce que les gens ne savent pas

Dire « nous avons toujours tout partagé » ne décrit pas ce que chacun possède ni ce que l'autre recevrait. Le conjoint marié est exonéré de droits de succession, mais il ne reçoit pas nécessairement tout. Le partenaire de PACS est exonéré fiscalement, mais il n'est pas héritier légal sans disposition. Le concubin ne bénéficie pas de la même protection.

Ce qu'il faut comprendre

Trois questions doivent rester séparées : qui possède le bien aujourd'hui, qui a juridiquement le droit de recevoir, et quelle fiscalité s'applique à cette personne. Le régime matrimonial, la composition de la famille, un testament, une donation entre époux ou une clause d'attribution peuvent modifier la réponse. Une protection forte du survivant peut aussi reporter davantage de patrimoine sur le second décès.

Exemples concrets

Cas 1 : un couple marié avec uniquement des enfants communs peut laisser au conjoint une option successorale prévue par la loi ; ce n'est pas automatiquement la pleine propriété de tout. Cas 2 : en présence d'un enfant non commun, les droits légaux du conjoint ne sont pas les mêmes. Cas 3 : un partenaire de PACS sans testament n'hérite pas automatiquement. Cas 4 : un enfant du conjoint non adopté peut être fiscalement traité très différemment d'un enfant en ligne directe.

Comment l'appliquer à votre situation

Rassemblez les documents qui gouvernent votre couple et votre logement. Écrivez les liens exacts entre chaque adulte et chaque enfant. Posez au professionnel trois questions : que possède chacun aujourd'hui, que recevrait chacun si rien ne change, et que se passerait-il au premier puis au second décès ? Demandez une réponse qui distingue clairement les droits civils de l'impôt.

LES 7 ERREURS / 5

Erreur 5 - Faire un don sans créer une trace exploitable

Vous vous souvenez d'avoir aidé un enfant. Lui aussi. Sans date ni preuve, ce souvenir peut devenir une question fiscale et familiale.

Ce que vous allez comprendre

- Un don manuel doit en principe être déclaré même s'il ne déclenche pas de droits
- La déclaration permet de conserver une date et un historique vérifiables

Ce que les gens ne savent pas

Un virement entre proches peut être un don, un prêt, le remboursement d'une dépense ou un présent d'usage. Ces mots ne sont pas interchangeables. Depuis le 1er janvier 2026, la déclaration des dons manuels et dons de sommes d'argent se fait en principe en ligne, même lorsque l'abattement évite tout droit à payer.

Ce qu'il faut comprendre

Déclarer un don ne signifie pas automatiquement payer un impôt. La déclaration fixe un historique utile pour le suivi des abattements et évite de laisser aux enfants un transfert impossible à expliquer. Les conséquences civiles d'un don peuvent toutefois rester distinctes de son traitement fiscal : le délai de quinze ans ne fait pas disparaître toutes les questions d'équilibre entre héritiers.

Exemples concrets

Cas 1 : 10 000 € sont virés à un enfant pour l'aider à acheter. Si c'est un don, le bénéficiaire doit en principe le déclarer, même si aucun droit n'est dû. Cas 2 : 10 000 € sont prêtés et doivent être remboursés ; l'absence d'écrit peut créer un conflit sur leur nature. Cas 3 : un cadeau proportionné aux ressources est offert pour un événement ; sa qualification dépend du contexte, pas seulement du montant.

Comment l'appliquer à votre situation

Listez chaque transfert important avec la date, le montant, le motif, le bénéficiaire et la preuve disponible. Ne rebaptisez pas après coup un don en prêt ou inversement. Retrouvez les déclarations dans l'espace fiscal du bénéficiaire et demandez comment traiter les cas incertains. Pour un bien immobilier, passez obligatoirement par un acte notarié.

LES 7 ERREURS / 6

Erreur 6 - Oublier que les petits-enfants ont leurs propres règles

Vous voulez aider vos petits-enfants sans désavantager leurs parents ni fragiliser votre sécurité. Donation et succession ne répondent pas aux mêmes règles.

Ce que vous allez comprendre

- L'abattement de donation grand-parent/petit-enfant est distinct
- Un petit-enfant n'hérite pas toujours directement si son parent est vivant

Ce que les gens ne savent pas

Aider directement un petit-enfant n'utilise pas nécessairement les mêmes abattements qu'aider son enfant. Mais un abattement applicable à une donation ne devient pas automatiquement un abattement de succession. Beaucoup de grands-parents mélangent ces deux moments et surestiment ce qui se produira sans disposition particulière.

Ce qu'il faut comprendre

Un grand-parent peut notamment bénéficier d'un abattement de 31 865 € pour une donation à un petit-enfant, renouvelable selon la période légale. Un don familial de somme d'argent peut parfois s'ajouter sous des conditions d'âge et de majorité. Lors d'une succession, la place du petit-enfant dépend notamment de la situation de son parent et des dispositions prises.

Exemples concrets

Cas 1 : une grand-mère souhaite aider un petit-enfant majeur maintenant ; elle doit distinguer l'abattement de donation et, si les conditions sont réunies, celui du don familial de somme d'argent. Cas 2 : elle suppose que ce petit-enfant recevra automatiquement à son décès alors que son propre enfant est vivant ; cette hypothèse doit être vérifiée. Cas 3 : plusieurs petits-enfants reçoivent des montants différents ; l'intention d'aide doit être rapprochée des droits des héritiers et des donations déjà faites. Repère temporaire : l'article 790 A bis prévoit, sous conditions, une exonération distincte pour certains dons de sommes d'argent réalisés du 15 février 2025 au 31 décembre 2026 et affectés dans les six mois à un logement neuf, une VEFA ou certains travaux de rénovation énergétique. Les plafonds annoncés sont de 100 000 € par donateur et bénéficiaire, dans une limite globale de 300 000 € reçus par bénéficiaire. Vérifiez toutes les conditions avant tout versement.

Comment l'appliquer à votre situation

Dessinez simplement les générations et notez qui est vivant, qui est l'enfant de qui et les aides déjà données. Distinguez ce que vous voulez faire maintenant de ce que vous voulez prévoir au décès. Faites calculer séparément les abattements par donateur et bénéficiaire, puis vérifiez les conséquences civiles et l'équilibre entre les branches de la famille.

LES 7 ERREURS / 7

Erreur 7 - Arriver chez le notaire avec une histoire incomplète

Le notaire peut sécuriser les décisions, mais il ne peut pas deviner les faits absents. Préparez l'histoire qu'il doit réellement étudier.

Ce que vous allez comprendre

- Le notaire peut mieux étudier un dossier lorsque les faits essentiels sont disponibles
- Un rendez-vous doit se terminer par des réponses, des pièces manquantes et une prochaine action

Ce que les gens ne savent pas

Le notaire ne peut pas deviner un don ancien, une clause d'assurance-vie, un enfant d'une autre union ou un document resté dans un tiroir. Si les faits essentiels apparaissent seulement à la fin du rendez-vous, l'étude peut devoir être reprise, des pièces redemandées et une échéance utile peut être manquée.

Ce qu'il faut comprendre

Consulter un notaire reste indispensable pour un acte immobilier et utile pour sécuriser une situation individuelle. Ce guide ne le remplace pas : il vous évite d'utiliser le rendez-vous pour découvrir les notions les plus élémentaires. Vous arrivez avec un objectif précis, un inventaire compréhensible et les anomalies déjà repérées ; le professionnel peut alors consacrer son temps à votre cas.

Exemple concret

Jean-Pierre arrive en disant seulement : « Je veux protéger mes enfants. » Le notaire doit d'abord reconstituer sa famille, ses titres de propriété et ses dons antérieurs. Martine apporte une page indiquant son régime matrimonial à confirmer, ses deux enfants dont un d'une précédente union, la maison, une donation de 2018 et trois questions. Son dossier n'est pas juridiquement résolu, mais le point de départ est immédiatement plus précis.

Comment l'appliquer à votre situation

Préparez quatre rubriques : famille, biens et dettes, donations et contrats, questions. Demandez au cabinet quels documents transmettre, par quel canal sécurisé et quel sera le coût de l'étude ou des actes envisagés. Pendant le rendez-vous, notez ce qui est confirmé, ce qui manque, qui doit agir et à quelle date. Ne repartez pas avec une simple impression de tranquillité.

L'EXEMPLE DE LA PRÉSENTATION

68 206 € d'écart : les hypothèses

Un parent de 65 ans, sans conjoint, deux enfants recevant chacun la moitié ; maison de 480 000 € et épargne de 149 030 €. Aucune donation antérieure, abattement de 100 000 € disponible pour chaque enfant. Valeurs et règles supposées constantes.

Sans opérations préparatoires : 314 515 € par enfant, moins 100 000 € d'abattement, soit 214 515 € soumis au barème par enfant.

Avec donation de la nue-propriété à 65 ans : 60 % de 480 000 €, partagés entre les deux enfants ; 44 000 € taxables par enfant après abattement. L'épargne est placée avant 70 ans sur une assurance-vie récente, répartie à parts égales : 74 515 € par bénéficiaire, sous l'abattement de 152 500 €, sans autre contrat consommant cet abattement.

Droits calculés avant frais et arrondis fiscaux : 82 194,70 € contre 13 988,70 €, soit 68 206 € pour les deux enfants réunis.

Comparaison pédagogique de droits, pas gain net : frais d'acte, frais du contrat, prélèvements sociaux, autres déductions et évolution du patrimoine exclus. Aucun rendement supposé.

Donation régulière, pas de primes manifestement exagérées, pas d'autre succession taxable dans ce modèle. Les besoins du parent et les conséquences civiles doivent être examinés avant toute opération. Ce n'est pas une recommandation de donner ou placer cette épargne. Chaque famille doit faire vérifier ses propres hypothèses.

Ce cas chiffré illustre les mécanismes de l'accroche à partir d'hypothèses visibles. Les sources du barème et de l'assurance-vie figurent en fin de guide.

APRÈS LES 7 ERREURS

Vous connaissez maintenant les pièges. Savez-vous lesquels pèsent réellement sur votre situation ?

Vous savez désormais quoi regarder et quoi demander. Votre inquiétude a un point de départ concret.

Comprendre les règles ne suffit pas à établir les droits de votre famille. Ce guide prépare vos premières questions ; les pièces, les choix et leurs conséquences restent à examiner avec le professionnel.

Si vous vous arrêtez ici, il reste une décision dangereuse : choisir par quoi commencer au hasard.

Une règle comprise n'indique pas automatiquement votre priorité. Sans relier votre âge, votre famille, vos biens, vos donations et vos contrats, vous pouvez surveiller la mauvaise date ou préparer une démarche secondaire pendant qu'un point plus important continue d'avancer.

Mon plan adapté à ma situation est généré à partir de vos réponses : il explique votre estimation, fait ressortir vos points de vigilance et ordonne précisément les vérifications à préparer.

Obtenir mon plan adapté

Votre espace vérifie vos achats avant d'afficher une offre. Un produit déjà acquis n'est jamais proposé une seconde fois ; le lien ne déclenche aucun paiement.

REPÈRES ET LIMITES

Pour vérifier une règle

Ces repères vous aident à préparer un échange précis. Les dates, la propriété, les donations passées et les dispositions familiales se lisent ensemble. Consultez toujours les sources officielles dans leur version en vigueur.

Donations : abattements et calcul

impots.gouv.fr - Calcul et paiement des droits

Usufruit et nue-propriété

Service Public - En quoi consiste l'usufruit ?

Assurance-vie : fiscalité au décès

impots.gouv.fr - Bénéficiaire d'une assurance-vie

Succession et famille

Service Public - Règles de succession

Réserve héréditaire et quotité disponible

Service Public - Parts protégées et testament

Forme du testament olographe

Légifrance - Code civil, article 970

Retrouver l'existence et le lieu de dépôt d'un testament

Service Public - FCDDV

Don d'argent et présent d'usage

Service Public - Don d'une somme d'argent

Anticiper une éventuelle incapacité

Service Public - Mandat de protection future

Maison transmise à plusieurs

Service Public - Indivision entre les héritiers

Tarification des notaires

Légifrance - Émoluments réglementés et honoraires des prestations non tarifées

Gardez vos documents personnels chez vous et utilisez les canaux sécurisés de vos interlocuteurs. N'envoyez pas de relevés, données de santé ou pièces de vos proches à la formation.

Une succession déjà ouverte, un conflit, une entreprise, un élément international ou une échéance proche nécessitent un professionnel. Ne retardez pas sa consultation pour finir ce guide.

Retrouvez vos fiches dans Mon dossier et réimprimez seulement celles dont vous avez besoin.